

Arbeitsrecht Übungen | BuRe2

Zusammenfassung

Fragen und Fälle

1. Wie kann ein unbefristeter Arbeitsvertrag beendet werden?

Kündigung des unbefristeten Einzelarbeitsvertrags (Art. 335 ff. OR)

2. Ein leitender Angestellter der Firma Protec AG hat aufgrund des Ausfalls eines Mitarbeiters in seinem Team erheblich mehr Arbeit, die auf sein Team entfällt. Da das Team relativ gross ist, kann die anfallende Mehrarbeit gut auf die einzelnen Teammitglieder verteilt werden. Allerdings muss auch der Chef selbst mehr arbeiten. Kann er für die geleistete Mehrarbeit Überstundenentschädigung geltend machen, auch wenn er dazu keine Regelung in seinem Arbeitsvertrag vorfindet?

> Ja, Überstunden durch Freizeit kompensieren 1:1 oder ausgezahlt mit 25% Aufschlag vom Lohn.

> aber für Überzeit, sobald es über gesetzliche Höchstarbeitszeit hinausgeht, erhält er nichts. Bei Überzeit: «Leitende Arbeitnehmer sind dem Arbeitsgesetz nach Art. 3 lit. d ArG nicht unterstellt»

3. Welche Arbeitnehmer- und Arbeitgeberpflichten ergeben sich aus dem OR?

siehe Zusammenfassung

4. Peter Meier arbeitet seit 25 Jahren bei der X. AG als Finanzexperte. Aufgrund eines Burnouts muss er sich für 2 Monate in eine Klinik begeben. Als er nach diesem Klinikaufenthalt die Arbeit bei der X. AG wieder aufnehmen möchte, teilt ihm sein Vorgesetzter mit, dass sein Ferienanspruch um einen Sechstel gekürzt wird. Ist das zulässig? Peter Meier findet das eine Frechheit und droht seinem Arbeitgeber, dass er sich an den Kassensturz wenden werde. Daraufhin warnt ihn sein Vorgesetzter vor den Konsequenzen eines solchen Vorgehens und weist ihn auf die zivil- und strafrechtliche Geheimnispflicht des Arbeitnehmers hin. Was bedeutet die Geheimnispflicht im Arbeitsrecht?

Geheimnispflicht gilt nur für «weder offenkundig, noch allgemein zugänglich sind, der Arbeitgeber an der Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse hat und das Geheimnis einen Bezug zum Unternehmen aufweist, das das Geschäftsergebnis beeinflusst.» > es beeinflusst das Geschäftsergebnis nicht.

5. Was hat eine gerechtfertigte fristlose Kündigung für Konsequenzen?

– Folgen bei gerechtfertigter fristloser Kündigung (Art. 337 OR)

1. Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses im vertragswidrigen Verhalten einer Vertragspartei, so hat diese vollen Schadenersatz zu leisten, unter Berücksichtigung aller aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Forderungen.

2. In den andern Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen Auflösung unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen

– Liegt der Grund der fristlosen Kündigung bei einem Vertragsbruch, somit muss diese Partei den VOLLEN Schadenersatz bezahlen

– Es gibt keinen Kündigungsschutz «Keine Anwendung findet der Kündigungsschutz bei befristeten Arbeitsverhältnissen, Aufhebungsverträgen und bei fristlosen Entlassungen (zumindest bei gerechtfertigten).»

6. Maria Meister ist die neue HR-Chefin in der Firma Z. AG. Nach einer längeren Analyse der Personalkosten entscheidet sie zusammen mit dem CEO, dass den Mitarbeitern neuerdings bei Krankheit nicht mehr Lohn während 4 Monaten ausbezahlt werden soll, sondern dass man nur noch das gesetzlich zulässige Minimum bezahlen möchte. Wie können die Arbeitsverträge geändert werden?

– Arbeitsvertrag > Lohn darf nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden

B. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitnehmers

Art. 362

1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften nicht zuungunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgewichen werden:

zusammengefasst: Lohn (inkl. Provision, Akkordlohn, Lohn bei Verhinderung und Lohnabrechnung), Auslagenersatz, Haftung, Schutz der Persönlichkeit und Daten, Ferien und verschiedene Urlaube, Arbeitszeugnis und Vorsorge, Kündigungsschutz sowie Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Konkurrenzverbot und mehr.

7. Klara Kleiner arbeitet als Sachbearbeiterin Buchhaltung im Jobsharing mit einer Kollegin zu 50% auf einem Treuhandbüro. Irgendwann fallen dem Inhaber des Treuhandbüros verschiedene fehlerhafte Buchungen auf und Gelder wurden auf ein Privatkonto überwiesen. Der Inhaber verdächtigt Klara und kündigt ihr fristlos. Es stellt sich kurze Zeit später heraus, dass die Buchungen von der Arbeitskollegin von Klara Kleiner vorgenommen wurden. Wie kann Klara Kleiner gegen die fristlose Kündigung vorgehen?

- Folgen einer ungerechtfertigten, fristlosen Kündigung:

Art. 337c OR

6 Monate Entschädigung + so viele Monatslöhne wie Arbeitsverhältnis gedauert hätte

¹ Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendet worden wäre. (Lohn bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist)

² Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.

³ Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.

- Kriterien für die Bemessung der Höhe können sein: Mitverschulden der gekündigten Partei, Alter des Arbeitnehmers, wirtschaftliche Auswirkungen der Kündigung, schwere des Eingriffs in die Persönlichkeit des Gekündigten, Art wie die Kündigung erfolgt ist, Intensität des Arbeitsverhältnisses, etc.

8.

a. Was sind wichtige Gründe für eine fristlose Kündigung?

Arbeitgeber sollte Beweise haben, sonst kann Arbeitnehmer sagen, ihm wird etwas unterstellt

Beispiele für wichtige Gründe auf Arbeitgeberseite:

- Wegen Veruntreuung am Arbeitsplatz wird ein Buchhalter fristlos entlassen.
- Annahme von Schmiergeldern
- Unwahre Angaben bei der Anstellung
- Eigenmächtiger Ferienbezug
- Verrat von Geschäftsgeheimnissen
- Grobe Missachtung von Weisung
- Weniger schwerwiegende Verfehlungen, aber nach erfolgter Abmahnung (heikel):
- Übermässiges privates Telefonieren
- Ungepflegtes Erscheinen in repräsentativen Berufen
- Grössere Verspätungen
- Verstoss gegen Weisungen (beharrliche oder wiederholte Nichtbeachten von berechtigten Weisungen)

b. Was sind Beispiele einer missbräuchlichen Kündigung?

Szenarien: Kündigung vor Pension, «Rachekündigung», Kündigung aufgrund Leistungs-forderung (Bezahlung von Lohn, Bonus etc, Forderung von zumutbaren Arbeitsumfeld etc.) Vereitelung, (Kündigung vor einem grossen Bonus etc.), Kündigung durch spezielle Gesundheitsbe- dürfnisse (Allergien etc.) Ausüben von Rechten (Meinungsfreiheit, sofern Treu und Glauben nicht verletzt)

9. Mitarbeiter B kann seine Arbeitszeit grundsätzlich frei einteilen und es ist ihm auch freigestellt, wann er Ferien machen will. In der monatlichen Lohnabrechnung steht, dass mit der Lohnzahlung allfällige Ferienansprüche abgegolten sind. Ist das zulässig?

Nein, «Grundsätzlich gilt ein gesetzlicher Anspruch auf die erforderliche Freizeit (Art. 329 Abs. 3 OR) für wichtige persönliche oder familiäre Angelegenheiten, soweit sie in die Arbeitszeit fallen.

Die Bezahlung der Freizeit durch den Arbeitgeber richtet sich nach dem Anstellungsverhältnis: Bei Angestellten im Monatslohn ist die Absenz in aller Regel bezahlt.»«

10. Fritz Müller hat seinen Job auf Ende Januar gekündigt, um während 4 Monaten eine grössere Reise zu machen. Kurz vor Antritt der Reise unterschreibt er bereits einen neuen Arbeitsvertrag für ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ab 1. Juni. Auf seinem Roadtrip durch Europa wird er anfangs Mai mit seinem Motorrad in einen Unfall verwickelt, der ihn für 2 Monate arbeitsunfähig macht. Er kann seinen neuen Job erst anfangs Juli antreten. Ist der neue Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, Fritz Müller trotzdem Lohn zu bezahlen?

Nein, weil er noch nicht 3 Monate gearbeitet hat oder ein befristetes Verhältnis Arb.verh. für mindestens 3 Monate hat.
nicht relevant:

- Verkehrsunfälle zählen als «ohne Verschulden».
- Er ist noch in der Probezeit

III. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung

2. bei Verhinderung des Arbeitnehmers a. Grundsatz

Art. 324a

1. Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den darauf entfallenden Lohn zu entrichten, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn, *sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate eingegangen ist.*
2. Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt, so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn für drei Wochen und nachher für eine angemessene längere Zeit zu entrichten, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen.
3. Bei Schwangerschaft der Arbeitnehmerin hat der Arbeitgeber den Lohn im gleichen Umfang zu entrichten.
4. Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist.